

# 国泰海通证券"虚假诉讼"证据罗列

一审案号：（2025）粤0105民初3632号 二审案号：（2026）粤01民终16331号

上诉人（一审被告）：陈善 被上诉人（原告）：国泰海通证券股份有限公司

证据来源：本项目卷内材料（起诉状、代理意见、质证意见、答辩状、附件1数据指纹、补充上诉状、海珠区判决书、孙嵘三次商谈录音稿、结算办法、虚假诉讼司法解释等）。所有金额均为已逐环闭合的核算结果。

## 一、结论先行与法律框架

**结论：**现有材料中，能够直接指向"以捏造的事实提起民事诉讼"的证据，绝大多数来自原告自己出具的诉讼文件与被其当庭认可真实性的录音，而非上诉人单方主张。其证据效力由强到弱依次为：①券商书面/司法自认；②原告书证之间的内部矛盾（造假指纹）；③孙嵘录音口供（真实性已被原告质证意见第22条认可）；④依原告自认数据反推的资金/股份缺口；⑤须经服务器原始日志方能最终确证的场外撮合、盗资冲正环节（此部分含推定成分，详见第六部分风险提示）。

**法律框架（仅列与本案咬合的条款）：**

- 《刑法》第三百零七条之一第一款：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。
- 法释〔2018〕17号第一条第一款第（七）项：单方或与他人恶意串通，捏造合同、侵权等民事法律关系的其他行为，认定为"以捏造的事实提起民事诉讼"。
- 法释〔2018〕17号第一条第二款：隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼、要求他人履行债务的，以"以捏造的事实提起民事诉讼"论。——此款与本案"交收已终局完成、却被粉饰为'垫付'追偿"高度对应，是最直接的定性入口。
- 法释〔2018〕17号第二条第（一）、（三）项：致使法院基于捏造事实采取财产保全、作出裁判文书的，认定为"妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益"。
- 法释〔2018〕17号第三条第（一）、（五）项："情节严重"标准——保全致损100万元以上、非法占有他人财产10万元以上。
- 法释〔2018〕17号第八条：单位实施的，对直接负责的主管人员及其他直接责任人员定罪，并对单位处罚金。

## 二、关键数字（全部以原告自认口径反推，便于核验）

| 项目                                   | 数值（¥）             | 出处             |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 卖单毛款 HK\$6,000,000 × 0.90994（卖出结算汇率） | 5,459,640.00      | 起诉状/代理意见自认汇率口径 |
| 减原告自认固定费用及佣金                         | -10,084.47        | 起诉状、代理意见（司法自认） |
| = 净回款                                | 5,449,555.53      | 反推             |
| 加 T+2 交割前余额                          | +98.64            | 代理意见自认         |
| = 可用资金                               | 5,449,654.17      | 反推             |
| 减七笔真实买单（"均成交"）                       | -5,133,444.11     | 质证意见第7条（司法自认）  |
| = 资金缺口                               | <b>316,210.06</b> | 反推，原告始终回避其去向   |

校验：明处七笔买单 5,133,444.11 + 暗处缺口 316,210.06 = 5,449,654.17，恰为可用资金全额，分毫闭合。

诉请额勾稽：5,133,444.11 + 误加组合费 0.09 - 98.64 = **5,133,345.56**（即起诉主张数）。此式表明诉请额系从**买单反推**而来，而非从卖出回款自然产生。

### 三、捏造的事实（核心证据）

#### （一）券商书面/司法自认——效力最强，作出后不可反言

| 序 | 自认内容                                                      | 出处                | 指向                        |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 七笔买单"均成交"并经中国结算T+2交收，费用合计¥5,133,444.11                    | 质证意见第7条           | 真实交收以真实交易为前提              |
| 2 | 原告为之"垫付"真金白银¥5,133,345.56                                 | 起诉状、代理意见、质证意见第14条 | "垫付"二字预设真实应付义务，与"未成交"自相抵触 |
| 3 | "系统更正后被告实际持有'国泰君安' <b>112,800</b> 股（原持20,000股+买入92,800股）" | 质证意见第8条           | 自认账户中存在被"更正/回填"的20,000股   |
| 4 | "采用了冻结可用资金的应急措施.....未进行港币汇率换算"                            | 质证意见第10条          | "应急措施""未换算"皆人手动作，非"系统自动"  |
| 5 | "当日闭市后，原告发现了系统差错，对虚增资金进行了 <b>消除处理</b> "                   | 代理意见              | 自认在三条法定通道之外径行单方私力操作       |
| 6 | 四次录音"三性认可"                                                | 质证意见第22条          | 锁定下列全部录音口供的证据资格           |
| 7 | 虚增资金与实际费用之差"与本案诉讼请求 <b>并无直接关联</b> "                       | 代理意见              | 不当得利核心恰为"得利多少"，回避缺口去向     |

要点：第2条与第5条构成致命的逻辑闭环——若真"未成交"，则不存在交收义务，"垫付"无从发生；若确有"垫付"，则交易真实存在，"未成交"不能成立。原告两种口径自我否定，正落入法释〔2018〕17号第一条第（七）项"捏造合同/侵权民事法律关系"与第二款"隐瞒债务已清偿"的射程。

## （二）数据造假指纹——原告书证之间的内部矛盾

### 指纹一：凭空的¥0.09港股组合费

- 起诉主张数¥5,133,345.56较交割单末笔金额-¥5,133,345.47恰多出¥0.09。
- 交割资金流水显示：10/10至10/15真实组合费合计为¥0.49（10/10 -0.02、-0.06；10/14 -0.08、-0.33），与¥0.09不符；且账户被司法冻结后该费仍在照收，足证其为账户固有日常托管费、与本案交收无关。
- 结论：原告将与交割无关之费计入"垫付"以抬高诉请9分钱，是"画蛇添足"的伪造细节，于法无据。【源：附件1·三、起诉状截图对照交割资金流水图】

### 指纹二：两次扣款两次出错，人手痕迹昭然

- 第一次（10/10 12:17，图11）：¥5,999,900.87，按港币面值直接当人民币扣减（300×20,000-99.13），未作汇率换算。
- 第二次（次日凌晨02:28，图17）：改为¥5,133,345.06，所减余额口径变为¥99.05。
- 同一笔账户余额，原告先后用了**99.13**、**99.05**、**98.64**三个数；起诉时又在交割单末笔¥5,133,345.47之上凭空再加¥0.09。
- 结论：身为大型国有控股金融机构，数据引用与计算方法如此混乱失真，"错的不是系统，而是急于扣款灭迹的人手"。【源：附件1·三、质证意见第10条】

### 指纹三：三个"513万"同源归一，均自买单反推

| 序 | 出处            | 勾稽等式                             | 结果（¥）        |
|---|---------------|----------------------------------|--------------|
| ① | 图17扣款数（02:28） | 5,133,444.11 - 99.05             | 5,133,345.06 |
| ② | 附录一末笔剩余       | 5,133,444.11 - 98.64             | 5,133,345.47 |
| ③ | 起诉主张数         | 5,133,444.11 - 98.64 + 误加组合费0.09 | 5,133,345.56 |

- 三者均等于"真实七笔买单¥5,133,444.11 - 对应时点账户余额"，证明诉请额系**反向构造**而非客观发现。【源：附件1·三】

### 指纹四：双口径汇差自洽、挺过T+2，证回款真实

- 同一笔回款：参考汇率口径净回款¥5,286,715.53（图6盘中），结算汇率口径净回款¥5,449,555.53（T+2实际入账）。
- 两者之差¥162,840.00 = HK\$6,000,000×（0.90994-0.8828），系统汇差。
- 结论：一笔"虚增的假数字"不可能在两个汇率、两个时点上分毫自洽，更不可能挺过中国结算T+2交收。【源：附件1·一（二）、代理意见自认虚增记账¥5,286,715.53】

## （三）孙嵘录音口供——真实性已经质证意见第22条认可

说明：下列"对对对""对对"系经原始音频核验的应答，与文字转写稿可能存在的单字"对"不同，应以音频为准。

## 口供一·人手扣资

上诉人："你已经把我这个钱扣出来了。" 孙嵘："我知道。我们扣出来是为了防止您进一步的动作。"

- "我们扣"主语清晰指向原告（人为主动操作）；"防止您进一步的动作"具明确主观意图。与质证意见第10条"冻结可用资金的应急措施"书面自认双锁。【源：孙嵘第1次商谈录音稿】

## 口供二·场外撮合/经纪自营混同

上诉人要求"港交所发函证明此单无效"，孙嵘脱口："港交所？我们可以在中登上找到，但是港交所没有这笔交易。"

- 沪港通下，中登端交收痕迹与港交所端撮合事实本应同步；双方对"港交所无此笔成交"无争议，而孙嵘当面承认中登端"找得到"。两个本应同步的系统出现不同步，唯一自洽解释为：该笔交易未经港交所撮合，系原告作为交易对手方在自家系统内撮出。涉嫌违反《证券法》第三十九条场内交易义务、第五十五条禁止操纵、经纪自营隔离制度。【源：孙嵘第2次商谈录音稿】

## 口供三·冲正机制（卖出→低价买回→恢复账户）

第2次："（国泰君安港股）以18块当天的最高价给您做成交""半个月内会给您恢复到正常的情况"。

第3次："相当于您2万股以18块的价格卖掉的时候，那个账户的情况.....你可以卖掉，你可以现在（低价）买回来。"

- 交易若"从未发生"，何来"卖出的2万股"可回购、何须把账户"恢复正常"？孙嵘当面所提机制，正是10月10日9时31分原告暗中实施的盗资冲正机制本身——"一个当面提，一个偷着做"。真实回购单价应更正为HK\$17.336（详见第五部分），"18港元"系商谈口径。【源：孙嵘第2、3次商谈录音稿】

## 口供四·当面确认资金缺口

上诉人："我们的账户上原来就有32万块钱，现在已变成-40万了。" 孙嵘："对对对。"

上诉人："等于是亏70万。" 孙嵘："对对。"

- "32万"为口头约数，与数据反推的精准缺口¥316,210.06意思一致、方向相同。原告负责人对账户由+32万变为-40万当面确认，使第二部分数据论证获得口供层面印证。【源：孙嵘第3次商谈录音稿】

## 口供五·"客户欠款却双倍奉送"，反证欠款为虚

当日中午孙嵘称获总部授权，愿补偿浮亏60余万元、以18港元回购20,000股、并要求签署保密协议，据此推算上诉人可立即获得约80万元。

- 若上诉人确有欠款，原告理应出具原始凭证并追讨，而非反向"赠送"约80万元、还郑重声明系总部授权。客户欠款、券商双倍奉送，黑白颠倒，足证"欠款"为虚。【源：附件1·五、答辩状一、孙嵘第2、3次商谈录音稿】

## 口供六·批量异常订单、且已动用回款

第1次："其他人.....都已经解决了""像您这样还没有解决的只有一两单.....他们当天都已经解决了""后来您就把这个钱花掉了对吧？"

- 自认当天于自家系统撮出过数笔价格类似的意外订单，有能力、有先例对其"处理"，并自认上诉人确已收到并动用卖出回款。【源：孙嵘第1次商谈录音稿】

## （四）原告第7号证据（FIX回报）自相矛盾

- 同一份报文同时载有 31=300.000（成交价300港元）、32=20000（成交数量2万股）、60=20241010-09:20:39（时点），却又标 150=4、39=4（撤单）。

- 既称已撤单、未成交，何来成交价300、成交数量2万股？成交数据与撤单状态在同一份证据内并存，自相矛盾。【源：附件1·一（五）、原告证据七】

## （五）三道法定救济弃而不用、失权时限全部坐失——反证"未成交"系托词

- **三条法定救济**：平仓前尚有订单回滚（《结算办法》第56条）、暂缓交收（第58条第2款）、强制平仓（第77条），每条数日内即可了结、无需诉讼。原告弃此三项不用，径行扣款起诉。【源：补充上诉状·六、答辩状】
- **交收终局**：《结算办法》第52条第2款"交收完成后不可撤销"；第81条交收违约不影响已完成的集中交收。原告主动承接10月15日交割，已默认交易，逾四个月后不应反悔。
- **联交所四道失权时限**（经《上交所沪港通业务实施办法》三重引致而对双方直接适用）：第523条当日反驳、第528(1)(a)/564条次一交易日9:45前报告、第527条须董事会指示方可取消、第567条交易所记录非经法定程序不得纠正——原告无一遵守，亦从未出示任何联交所取消指示或取消证明。【源：补充上诉状·二、三】
- **佣金以成交为对价**：原告自认扣收固定费用及佣金¥10,084.47——既扣佣金，即承认成交。【源：补充上诉状口径B、代理意见】
- **前端监控的自动确认**：原告于9:35—9:38连续接受上诉人七笔**全款**买入委托并执行，依《实施办法》第91条"会员接受买入委托须确保客户有足额可用人民币资金"，即是其系统对卖出价款已入账、资金足额可用的同步、自动、不可逆确认，与"未成交故无价款"互相否定。【源：补充上诉状口径B】

## （六）旁证："只追513万、不追546万"的机关（直接回应"为何不追讨600万港/546万元"）

- 回款中七笔买单部分（约513万元）已化为上诉人持有的新股，**客观可追回**；暗中冲正消耗的约31.6万元因非法不敢见光。
- 因此原告仅起诉与七笔买单对应的513万元，而**回避主张全额546万元**——若主张全额，必将暴露¥316,210.06缺口与9时31分的回购操作。这一"只追可追回部分"的取舍本身，即是捏造与隐瞒的间接证据。【源：附件1·四旁证】

---

## 四、行为与后果要件（"提起诉讼"及其妨害结果）

- **提起民事诉讼**：原告于2025年2月14日提起本案诉讼，主张涉案交易"未实际成交"并追讨款项。【源：起诉状、补充上诉状一（四）】
- **致使法院采取保全**（对应法释〔2018〕17号第二条第（一）项）：申请并获得对上诉人交易账户、银行账户及股票登记的司法冻结；判决载明财产保全费¥5,000。【源：起诉状诉请2、判决书】
- **致使法院作出裁判文书**（对应第二条第（三）项）：海珠区法院一审判决上诉人返还¥5,133,345.56——按上诉人主张，虚假诉讼至此"形成既遂"。【源：判决书、附件1·七】

---

## 五、回购单价与作案时间窗（与缺口、股份双维锁定）

- **金额侧**：缺口¥316,210.06以玖龙纸业交割单费率拆分为——股票成本¥315,600.44 + 佣金¥252.48 + 其他费用¥357.14。
- **回购单价（更正口径）**：¥315,600.44 ÷ 20,000股 ÷ 买入结算汇率0.91026 = **HK\$17.336/股**，落于当日开盘16.3港元至最高18港元区间。注意：应先将缺口拆分出股票成本再计单价，不得以"总额÷股数"草率求值。

- **时间侧**：从缺口反推作案时点锚定于**9时31分**（9:30开盘之后、上诉人9:35买入新股之前），唯此窗口行情方能支持17.336港元成交价、且资金占比低难以察觉。
- **股份侧**：账户"国泰君安"持仓真实生成顺序为 0 + 20,000（9:31回填）+ 92,800（9:35起买入）= 112,800，与质证意见第8条自认及七笔买入交割单"股份余额112,800股"分毫吻合。上诉人自始至终只买入92,800股，凭空多出的20,000股只能是原告于9时31分冲正时回填。【源：附件1·四、附录一、附录二】

## 六、对立证据与举证风险（客观提示）

为保持公允，以下列出否定或削弱上述主张的材料及风险点，均应一并审视：

### 1. 一审判决（最主要的对立认定）

- 法院认定2024年10月10日该笔委托**"并未实际成交"**，理由：当日无300港元成交记录、最高价仅18港元；被告虽称伪证但未能证明具体伪造之处，故采纳原告证据1—15。
- 法院适用《民法典》第157条、第179条判令返还，并未支持原告关于利息、保全保险费、律师费的请求，且认定"被告初始并非恶意占用"。
- 法院对"场外交易"主张以"未能提交充分证据"为由**不予采纳**。【源：判决书】

### 2. 原告质证主张

- 援引上交所查询反馈函"订单成交数量0、成交金额0"、港交所回函"开市前时段无16.3港元以外价格成交"、当日最高价18港元，主张该委托"客观上不可能成交"；并以"系统程序处理出错导致可用资金虚增"统一解释账户显示。【源：质证意见第1、4、21、25条、代理意见一】
- 原告称监管答复"原告不存在问题、要求加强沟通"，主张监管未认定其违规。【源：质证意见第20、23条】

### 3. 不在本项目卷内、但属重大对立证据

- 据已知情况，上海证监局存在一份对上诉人核心命题不利的认定（"该笔委托未实际成交"口径）。该文件不在本项目材料中，故本清单不予引用其内容，仅作风险标注；正式使用前需调取原件核实。

### 4. 主观要件与待证环节的风险

- 虚假诉讼罪要求行为人**"明知捏造"**。若裁判者采信"确系系统故障、确属善意垫付"的解释，则属真实争议而非"捏造"。本案成败的关键，在于能否凭上述自认与口供证明原告**明知交易已成交并交收、仍故意隐瞒**。
- "场外撮合发生于券商服务器""9时31分盗资冲正"两环节，目前主要依据"中登有/港交所无"的不同步、孙嵘口供及数据反推，**缺乏服务器原始日志、中国结算原始划转明细、完整FIX报文序列等直接证据**。此类原始凭证均由原告独家掌握，应循《证券法》第89条举证责任倒置、《关于民事诉讼证据的若干规定》第95条举证妨碍规则主张：原告拒不提供即推定上诉人主张成立。
- 上述风险不影响第三部分（一）（二）（三）项自认与书证矛盾的独立成立——即便不采纳场外撮合的具体机制，"自认垫付/已成交"与"主张未成交"的逻辑矛盾、¥0.09伪造、两次扣款人手痕迹、缺口去向回避，仍可独立支撑捏造与隐瞒的认定。

## 七、证据性质分级小结

| 级别               | 证据                                                                      | 出处                       | 可反驳性                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 一（最强·司法自认）       | "垫付"自认；七笔"均成交"自认；112,800股自认；"应急措施/未换算"自认；"消除处理"自认                       | 起诉状、代理意见、质证意见第7/8/10/14条 | 作出后不可反言                                |
| 二（强·书证内部矛盾）      | ¥0.09伪造组合费；两次扣款两次出错；三个"513万"同源；双口径汇差自洽                                  | 附件1·三/四、代理意见             | 须原告对自身书证矛盾作出合理解释，目前不能                  |
| 三（强·录音口供，真实性已认可） | "我们扣出来防止您进一步动作"；"中登上找得到"；"以18块做成交、恢复账户"；"对对对/对对"确认32万缺口；约80万和解奉送；批量异常订单 | 孙嵘第1/2/3次商谈录音稿、质证意见第22条  | 真实性已由原告认可，争点在证明目的                      |
| 四（中·数据反推）        | 资金缺口¥316,210.06；多出20,000股；回购单价HK\$17.336；作案时点9:31                       | 附件1·二/四/五、附录一/二          | 依原告自认数闭合反推，但终局确证需原始日志                  |
| 五（待证·含推定）        | 9:20:39场外撮合机制；9:31盗资冲正的服务器级实证                                           | 附件1·一/二                  | 一审已以"证据不足"否定场外交易；须调取服务器日志、中登划转明细、FIX序列 |

## 八、可当庭请求原告回答的三问（举证不能即承担不利后果）

- 人民币**316,210.06元**去了哪里？请提供客户账户、自有资金账户及与中国结算的资金划转明细。
- 9时31分凭空回填、于上诉人买入前已在账的**20,000股"国泰君安"**，系何人、何时、依何授权买入并退回上诉人账户？请提供操作记录及港交所二级市场买入成交回报。
- 9时20分39秒该笔卖单未经港交所撮合却在中登端留下交收痕迹，请说明撮合发生于何处，并提供大陆侧系统撮合记录与完整FIX报文序列。

本清单仅整理、标注与分级，不替代上诉人的事实主张与编辑决定；第六部分对立证据与风险提示须与正面证据一并提交、一并审查。